

OBERLANDESGERICHT DRESDEN
Ständehaus | Schloßplatz 1 | 01067 Dresden

Frau
Natalia dos Santos Pereira
Slevogtstr. 19, Whg. 04
04159 Leipzig

Antrag auf Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in Ehesachen gemäß § 107 FamFG
hier: Auflösung der Ehe von dos Santos Pereira, Natalia und Bagno Tondato, Raphael

Sehr geehrte Frau dos Santos Pereira,

die von Ihnen im o.g. Verfahren eingereichten Unterlagen wurden geprüft. Leider besteht hier noch Nachforderungsbedarf. Es handelt sich um Folgendes:

Eheurkunde

Ich bitte um Einreichung der Eheurkunde im Original. Hier liegt augenscheinlich nur eine Kopie vor, was nicht ausreichend ist. Sie erhalten das Original nach Abschluss des Verfahrens wieder zurück.

Zudem kann die Übersetzung nicht anerkannt werden. Diese muss vom Original und nicht einer Kopie oder einem Scan gefertigt werden. Ausweislich des Vermerks auf der Übersetzung lag hier nur eine Kopie vor.

Bitte lassen Sie daher nochmals das Original der Eheurkunde nach den Maßgaben der Ziff. 3 unseres Leitfadens (zu finden auf unserer Website) übersetzen. Dass das Original vorgelegen hat, muss sich aus der Übersetzung entnehmen lassen.

Scheidungsurkunde

Die Apostille zur Scheidungsurkunde kann keine Verwendung finden. Der Aussteller der Apostille bescheinigt sich mit dieser selbst. Aussteller der Urkunde und Aussteller der Apostille müssen zwei verschiedene Personen sein, da andernfalls der Sinn und Zweck der Apostille nicht erreicht wird.

Bitte reichen Sie daher eine Apostille ein, bei der Aussteller der Urkunde und der Apostille verschieden sind.

Sollte in diesem Zusammenhang eine neue Urkunde ausgestellt werden, ist eine neue Übersetzung erforderlich. Wird nur eine neue Apostille erteilt, muss diese nicht übersetzt werden.

Der Präsident

Ihr Ansprechpartner
Herr Seidel

Durchwahl
Telefon +49 351 446-1411
Telefax +49 351 446-1529

scheidungsanerkennung@
olg.justiz.sachsen.de*

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
E 3465-IV.3-131/26

Dresden,
21. Mai 2026

Hausanschrift:
Oberlandesgericht Dresden
Referat IV.3
Ständehaus
Schloßplatz 1
01067 Dresden

Briefpost über Deutsche Post
PF 12 07 32, 01008 Dresden

www.justiz.sachsen.de/olg

Bankverbindung:
BBk Chemnitz
IBAN:
DE56 8700 0000 0087 0015 00
BIC: MARKDEF1870
Zahlungsempfänger:
Landesjustizkasse Chemnitz

Verkehrsverbindung:
Sie erreichen das Gericht mit dem
ÖPNV an den Haltestellen
Theaterplatz oder Postplatz.

Gekennzeichnete Behinderten-
parkplätze befinden sich neben
der Hofkirche.

Hinweise zum Datenschutz erhalten
Sie auf unserer Internetseite.
Auf Wunsch senden wir Ihnen
diese Hinweise auch zu.

*Per E-Mail kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Nachrichten, nähere Informationen zur elektronischen Kommunikation mit sächsischen Gerichten und Justizbehörden unter <https://www.justiz.sachsen.de/E-Kommunikation>.



Da es sich bei der Scheidungsurkunde um eine elektronische Urkunde handelt, habe ich Ihnen diese nicht zurückgesandt. Sollten Sie die hier vorliegende Kopie benötigen, bitte ich um Rückmeldung. Dann sende ich sie Ihnen zu.

Heimatstaatentscheidung

In Ihrem Fall möchte ich Sie auch auf die Möglichkeit der Anerkennung der Scheidung als sogenannte Heimatstaatentscheidung aufmerksam machen. Diese liegt vor, wenn ein Gericht oder eine Behörde des Staates entschieden hat, dem beide Ehegatten zum Zeitpunkt der Scheidung ausschließlich angehörten (vgl. Leitfaden Ziff. 9 c) – zu finden auf unserer Website).

Dies ist hier der Fall gewesen. Sie und Ihr Ex-Mann waren ausweislich der Angaben im Antrag zur Zeit der Scheidung ausschließlich brasilianische Staatsangehörige. Eine doppelte Staatsbürgerschaft ist nicht ersichtlich. Die Staatsangehörigkeit zur Zeit der Scheidung lässt sich aus der Scheidungsurkunde entnehmen und wird hierdurch nachgewiesen.

Selbstverständlich können Sie jedoch auch an Ihrem Antrag festhalten. Nur ein förmliches Anerkennungsverfahren regelt die Anerkennungsfähigkeit für ganz Deutschland verbindlich. Eine Heimatstaatentscheidung muss von jeder Behörde eigenständig geprüft werden.

Sollten Sie die förmliche Anerkennung nicht mehr wünschen, bitte ich Sie um schriftliche Antragsrücknahme.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Seidel
Referent